



# CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1529 del 29/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 385 del 28/09/2026

PROPOSTA N. 2664 del 28/09/2026

**OGGETTO:** determinazione a contrarre. Accordo quadro per l'affidamento del servizio professionale di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del PN "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" – FSE+

## IL DIRIGENTE



### Richiamati:

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

### Premesso che:

-Il Programma Nazionale "METRO Plus e Città Medie Sud 2021-2027", approvato con Decisione della Commissione europea CE (2022) 9773 del 16 dicembre 2022, si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile della programmazione 2021-2027. Per le Città Medie delle Regioni meno sviluppate il Programma prevede interventi integrati finanziati a valere sui fondi FSE+ e FESR, orientati alla riduzione delle disparità territoriali, al rafforzamento dei servizi di inclusione e innovazione sociale e alla creazione delle condizioni materiali e organizzative necessarie alla piena efficacia degli interventi.

-Nell'ambito di tale cornice il Comune di Lamezia Terme è stato individuato quale Città Media beneficiaria. Il percorso locale è stato impostato secondo una logica unitaria e partecipata, nella quale le politiche di inclusione, attivazione culturale e digitale, welfare di comunità e accesso all'abitare sono state sviluppate in raccordo con il territorio e con gli Enti del Terzo Settore, valorizzando gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione previsti dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalle Linee guida adottate con D.M. n. 72/2021.

-Le Linee guida "Innovazione Sociale per le Città Medie Sud –PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" assumono infatti il coinvolgimento della cittadinanza e del Terzo Settore quale elemento funzionale all'analisi del contesto, alla selezione delle sfide e dei fabbisogni e alla

costruzione condivisa di soluzioni. In coerenza con tale impostazione, il Comune ha attivato un percorso istruttorio partecipato volto a una lettura integrata dei bisogni, alla definizione dei destinatari, delle modalità di aggancio e presa in carico, delle reti e risorse territoriali attivabili e dei modelli organizzativi utili alla successiva fase attuativa.

**Dato atto che:**

- in data 23 maggio 2023, prot. AICT 16240, l'Autorità di Gestione e il Comune di Lamezia Terme hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa che, all'art. 6, attribuisce alla Città una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 7.402.000,00, di cui euro 5.165.768,00 a valere sul FSE+ ed euro 2.236.232,00 a valere sul FESR, incluse le quote di cofinanziamento nazionale;
- con Determinazione Dirigenziale RS n. 9 dell'1 gennaio 2024, rettificata con Determinazione Dirigenziale RS n. 10 del 12 gennaio 2024, è stato approvato l'Avviso pubblico e i relativi allegati per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli Enti del Terzo Settore disponibili alla co-programmazione delle azioni FSE+;
- il percorso di co-programmazione è stato svolto nel quadro dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, dei principi della L. n. 241/1990 e delle Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore adottate con D.M. n. 72/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 28 marzo 2024 il Comune ha preso atto del Documento di co-programmazione, ha dato seguito agli impegni derivanti dal Protocollo d'Intesa e ha approvato le cinque schede progettuali da candidare al Programma;
- in data 29 marzo 2024 il Comune di Lamezia Terme ha trasmesso le candidature delle Operazioni, successivamente acquisite dal Dipartimento con i protocolli DPCOE-0006249-A-04/04/2024, DPCOE-0006248-A-04/04/2024, DPCOE-0006244-A-04/04/2024, DPCOE-0006243-A-04/04/2024, DPCOE-0006167-A-04/04/2024 e DPCOE-0006166-A-04/04/2024;
- con Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 7 luglio 2025 n. 1819, l'Autorità di Gestione, all'esito dell'istruttoria, ha ammesso a finanziamento le Operazioni del Comune di Lamezia Terme e attribuito i relativi Codici Operazione, per l'importo complessivo di euro 7.402.000,00;
- in data 4 agosto 2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Lamezia Terme e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, che disciplina i rapporti tra Beneficiario e Autorità di Gestione e le condizioni per l'attuazione e il sostegno delle Operazioni;
- con nota comunale prot. n. 0013251 dell'1 febbraio 2026 e successive integrazioni del 28 aprile 2026, 29 aprile 2026 e 5 maggio 2026, il Comune ha trasmesso al Dipartimento le schede progettuali opportunamente aggiornate, corredate da cronoprogramma e quadro economico di spesa;
- la documentazione integrativa è stata acquisita con protocolli DPCOE-0009044-A-28/04/2026, DPCOE-0009046-A-28/04/2026, DPCOE-0009096-A-29/04/2026, DPCOE-0009447-A-05/05/2026 e DPCOE-0009448-A-05/05/2026; gli aggiornamenti non modificano gli obiettivi e i risultati delle Operazioni né l'importo del finanziamento e sono stati qualificati negli atti come variazioni di dettaglio/non significative ai sensi dell'art. 9 della Convenzione;
- le schede progettuali aggiornate, con cronoprogramma e quadro economico, sono state validate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud con nota prot. n. 38632 del 7 maggio 2026;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 13 maggio 2026, avente a oggetto l'aggiornamento dei quadri economici e la variazione non significativa delle Operazioni,

l'amministrazione ha approvato le schede progettuali aggiornate già validate dal Dipartimento e gli schemi di convenzione relativi alle Operazioni FSE+.

**Dato atto** che il portafoglio ammesso a finanziamento comprende cinque Operazioni, tre a valere sulla Priorità 5 FSE+ e due a valere sulla Priorità 6 FESR. Il presente atto riguarda esclusivamente il presidio professionale trasversale delle tre Operazioni FSE+ sotto indicate, ferma restando la complementarità programmatica con gli interventi infrastrutturali FESR:

| Codice         | Operazione                                                                   | CUP             | Obiettivo specifico | Importo           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| LAM5.4.8.1.a   | Città culturale e digitale                                                   | C89I24000160006 | ESO 4.8             | euro 2.000.000,00 |
| LAM5.4.8.1.b   | Progetto di welfare di comunità turistico e socio-culturale                  | C89I24000170006 | ESO 4.8             | euro 1.650.000,00 |
| LAM5.4.1.1.1.a | Lamezia città dell'inclusione e dell'innovazione sociale –ospitalità diffusa | C89G24000020006 | ESO 4.11            | euro 1.515.768,00 |

**Preso atto** che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio professionale di supporto tecnico-operativo alla direzione dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi, con funzioni di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027" – FSE+;

**Preso atto** dell'esito negativo dell'Avviso di interpello interno appositamente espletato in data 10/08/2026 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii e rivolto ai dipendenti di ruolo interni all'ente e quindi dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Comune di Lamezia Terme;

**Dato atto** che dall'approvazione del presente atto non deriva nessun onere finanziario a carico dell'ente, essendo tutti i compensi dovuti agli incaricati a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud giusto Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025;

**Precisato** che sono stati predisposti all'interno del bilancio comunale, appositi capitoli di spesa (in entrata ed in uscita) per far transitare le somme necessarie accreditate dal Ministero competente e destinate alla realizzazione complessiva delle operazioni PN Metro Plus FSE + (inclusi compensi dei professionisti);

**Precisato**, altresì, che la documentazione preliminare e relativi allegati del procedimento de quo, elaborati dal Settore competente, sono stati condivisi / trasmessi al Ministero competente e positivamente riscontrati dallo stesso;

**Atteso:**

**CHE** la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

**CHE** la sopra citata normativa in materia di acquisizione di beni e servizi trova nuovi termini e definizioni nel LIBRO I – PARTE II "DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI" di cui al D.Lgs 36/2023.

**CHE** l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**CHE** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

**CHE**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**CHE**, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**CHE** l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie la realizzazione del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027" – FSE+.

b)l'oggetto del contratto ovvero l'affidamento dell'accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto l'affidamento del servizio professionale di supporto tecnico-operativo alla direzione dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi, con funzioni di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027" – FSE+.

c)l'importo dell'affidamento a base di gara è pari a euro 60.000,00, oltre contributo integrativo previdenziale e oltre IVA, se dovuta. In caso di applicazione il contributo integrativo della Cassa Geometri è pari al 5%. L'eventuale opzione di proroga è quantificata nel medesimo importo massimo di € 30.000,00, oltre contributo integrativo previdenziale e oltre IVA, se dovuta. Il valore complessivo massimo stimato dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e comprensivo dell'opzione, è pari a € 90.000,00, oltre contributo integrativo previdenziale e oltre IVA, se dovuta desunto dal combinato disposto dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.13 allo stesso Decreto.

d)la modalità di stipula del contratto mediante sottoscrizione di convenzione tra le parti;

e)l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

f) la fase iniziale dell'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina il 31 dicembre 2027. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'opzione di proroga, da esercitare con atto espresso prima della scadenza del periodo iniziale, in relazione alle esigenze del Programma, alla disponibilità delle risorse e alla regolare esecuzione del servizio.

g)la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;

h)l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

i)i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

j)la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023;

k)che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

-nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di Garantire il rispetto del cronoprogramma di progetto concordato con il Ministero finanziatore

-nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

**CHE** l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**CHE** il Coordinatore Unico per il Programma PN Metro Plus- Ambiti FESR/FSE+ è il Dirigente Ing. Pasqualino Nicotera del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

**CHE** il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il Programma PN Metro Plus- Ambito FSE+, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale - Servizio Programmazione Strategica e Programmi complessi;

**CHE** il Responsabile di Procedimento (RDP) - CIG: BD20C47B1F è il Dirigente Ing. Pasqualino Nicotera del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

**CHE** il suddetto RDP è anche responsabile di procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Richiamata** la documentazione di gara:

- Invito- disciplinare
- Capitolato tecnico-prestazionale
- Determinazione corrispettivo
- Schema di contratto
- Codice etico
- Schede progettuali
- DGUE
- Dichiarazioni ex artt.94,95 e 97 del D.Lgs 36/2026

**Ritenuto** opportuno procedere all'avvio delle procedure per la scelta dell'operatore economico cui affidare i servizi di che trattasi mediante "affidamento diretto", ai sensi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 del 31.03.2023 che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, con invito rivolto a operatore qualificato fra quelli regolarmente profilati sul MEPA ed iscritti all'Albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme.

**Richiamate**

- l'istruttoria a cura del RUP dalla quale si è verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018.
- l'istruttoria informale a cura del RDP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

svolta mediante una indagine di mercato tra gli operatori del settore fra quelli regolarmente inseriti sulla Short List del Comune di Lamezia Terme;

- la RDO MEPA n. 6599286 del 24/09/2026 con la quale è stato invitato a presentare offerta il Geom. Michela Trovato con sede in VIA MONASTERO S NICOLA DI CALABRICE CURINGA CZ 88022 , P.IVA 03964330793 sull'importo a base di gara pari ad € 60.000,00 (oltre oneri contributivi, oltre IVA) per l'affidamento dei servizi di che trattasi;

- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico Geom. Michela Trovato con sede in VIA MONASTERO S NICOLA DI CALABRICE CURINGA CZ 88022 , P.IVA 03964330793 che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni di cui alla scheda tecnica come sopra predisposta per un compenso pari ad € € 58.800,00 oltre € 2.940,00 per oneri contributivi 5% , per complessivi € 61.740,00 (Iva esente-regime forfettario); CIG : BD20C47B1F;

**Acquisito** il DURC regolare prot. 52086137 sc 30/12/2026;

**Constatato**, complessivamente, il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

Constatato il rispetto del principio di rotazione in quanto trattasi del primo affidamento di incarico nei confronti del professionista sopra indicato con il codice CPV 98000000-3 – Altri servizi di comunità, sociali e personali;

**Attestato che:**

- il sottoscritto RUP Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

- il sottoscritto RDP, Ing.Pasqualino Nicotera che ha curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto conferma di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

**Rilevato** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Visto:**

- il Regolamento UE n. 2021/1060;

- il Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027";
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

**Attestato** che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

**Dato atto che** il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Date atto** che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura      | Scadenza Pagamento | Importo complessivo                 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Anticipo 30/10/2026         | 30/11/2026         | 15.000,000 oltre oneri contributivi |
| I SAL 30/11/2026            | 30/12/2026         | 15.000,00 oltre oneri contributivi  |
| Saldo 31.11.2027            | 31/12/2027         | 28.800,00 oltre oneri contributivi  |
| Contributo Anac: 10/10/2026 | 10.11.2026         | 35,00 ( IVA esente)                 |

## DETERMINA

**che** le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di dare atto** dell'esito negativo dell'Avviso di interpello interno appositamente espletato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii e rivolto ai dipendenti di ruolo interni all'ente e quindi dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il Comune di Lamezia Terme;

**di aggiudicare** dell'accordo quadro con un solo operatore economico avente ad oggetto l'affidamento del servizio professionale di supporto tecnico-operativo alla direzione dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi, con funzioni di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027" – FSE+ all'operatore economico Geom. Michela Trovato P.IVA. 03964330793 con sede in VIA MONASTERO S NICOLA DI CALABRICE CURINGA CZ 88022 che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni di cui alla scheda tecnica come sopra predisposta per un compenso pari ad € 58.800,00 oltre € 2.940,00 per oneri contributivi 5% , per complessivi € 61.740,00 (Iva esente-regime forfettario); CIG : BD20C47B1F - CUP: C89I24000160006; C89I24000170006; C89G24000020006;

**di impegnare** la somma complessiva pari ad euro 61.775,00 di cui :

1. in favore del Geom. Michela Trovato P.IVA03964330793 la somma complessiva di € 61.740,00 di cui:

a) la somma pari ad euro 15.750,00 ( di cui imponibile 15.000,00 oltre oneri previdenziali 5% pari ad euro 750,00) sul capitolo 1550/2 PDC 1.03.01.02.999, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;

b) la somma pari ad euro 15.750,00 ( di cui imponibile 15.000,00 oltre oneri previdenziali 5% pari ad euro 1440,00) sul capitolo 1551/1 PDC 1.03.02.11.999, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;

c) la somma pari ad euro 30.240,00 ( di cui imponibile 28.800,00 oltre oneri previdenziali 5% pari ad euro 1.440,00) sul capitolo 1552/1 PDC 1.03.02.11.999, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;

- in favore dell'ANAC la somma complessiva pari ad euro 35,00 ( Iva esente) sul capitolo 1550/2 PDC 1.03.01.02.999, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;

**di approvare** lo schema di contratto allegato alla presente procedura;

**di stabilire che:**

a)il fine che il contratto intende perseguire, nella fattispecie la realizzazione del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027" – FSE+;

b)l'oggetto del contratto ovvero l'affidamento del servizio professionale di supporto tecnico-operativo alla direzione dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi, con funzioni di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del Programma Nazionale "Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027" – FSE+.

c)l'importo dell'affidamento, pari ad € 58.800,00 oltre € 2.940,00 per oneri contributivi, IVA esente ( regime forfettario) per complessivi € 61.740,00 è desunto dal combinato disposto dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.13 allo stesso Decreto.

d)la modalità di stipula del contratto mediante sottoscrizione di convenzione tra le parti;

e)l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi

richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

f) la fase iniziale dell'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e termina il 31 dicembre 2027. La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, l'opzione di proroga, da esercitare con atto espresso prima della scadenza del periodo iniziale, in relazione alle esigenze del Programma, alla disponibilità delle risorse e alla regolare esecuzione del servizio.

g) la misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra è pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo;

h) l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

i) i termini di pagamento sono pari a 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni previste dalla presente determinazione;

j) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

k) che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

- nella necessità di espletare il servizio quanto prima al fine di Garantire il rispetto del cronoprogramma di progetto concordato con il Ministero finanziatore

- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

l) ai fini della classificazione dell'affidamento, il servizio è identificato con il codice CPV 98000000-3 – Altri servizi di comunità, sociali e personali

**di dare atto** che dall'approvazione del presente atto non deriva nessun onere finanziario a carico dell'ente, essendo tutti i compensi dovuti agli incaricati a totale carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud giusto Decreto n. DPC-U5-027/2025 del 22 maggio 2025;

**di precisare** che sono stati predisposti all'interno del bilancio comunale, appositi capitoli di spesa (in entrata ed in uscita) per far transitare le somme necessarie accreditate dal Ministero competente e destinate alla realizzazione complessiva delle operazioni PN Metro Plus FSE + (inclusi compensi dei professionisti);

**di precisato**, altresì, che la documentazione preliminare e relativi allegati del procedimento de quo, elaborati dal Settore competente, sono stati condivisi / trasmessi al Ministero competente e positivamente riscontrati dallo stesso;

**di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**di rendere** noto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore competente;

**di rendere** noto che il Coordinatore Unico per il Programma PN Metro Plus- Ambiti FESR/FSE+ è il Dirigente Ing. Pasqualino Nicotera del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

**di rendere** noto che la Responsabilità del Procedimento (RDP) in questa fase è trattenuta dal sottoscritto Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio del Comune di Lamezia Terme;

**di dare atto** che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**di dare atto** che il seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:

**di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

**di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;

**di specificare** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

**di dare atto** che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

**di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicita' legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2664 del 28/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 28/09/2026.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 385 del 28/09/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

#### IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio |        |        |         | Piano dei Conti |             | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------------|---------|
|      |          |      |        | Miss.              | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice          | Descrizione |         |

|      |      |     |   |    |    |   |    |                |                                          |           |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|------------------------------------------|-----------|
| 2026 | 1550 | 734 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15.750,00 |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|------------------------------------------|-----------|

**a favore di:**

| Codice | Fornitore       |
|--------|-----------------|
| 56693  | TROVATO MICHELA |

**impegno assegnato:**

| Descrizione Impegno                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione a contrarre. Accordo quadro per l'affidamento del servizio professionale di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del PN "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" – FSE+ |

|      |      |     |   |    |    |   |    |                |                                          |       |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|------------------------------------------|-------|
| 2026 | 1550 | 737 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 35,00 |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|------------------------------------------|-------|

**a favore di:**

| Codice | Fornitore |
|--------|-----------|
|        |           |

**impegno assegnato:**

| Descrizione Impegno                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANAC - Accordo quadro per l'affidamento del servizio professionale di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del PN "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" – FSE+ |

|      |      |     |   |    |    |   |    |                |                                                         |           |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2026 | 1551 | 735 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 15.750,00 |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------------------------|-----------|

**a favore di:**

| Codice | Fornitore       |
|--------|-----------------|
| 56693  | TROVATO MICHELA |

**impegno assegnato:**

| Descrizione Impegno                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione a contrarre. Accordo quadro per l'affidamento del servizio professionale di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del PN "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" – FSE+ |

|      |      |     |   |    |    |   |    |                |                                                         |           |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2026 | 1552 | 736 | 1 | 05 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 30.240,00 |
|------|------|-----|---|----|----|---|----|----------------|---------------------------------------------------------|-----------|

**a favore di:**

| Codice | Fornitore       |
|--------|-----------------|
| 56693  | TROVATO MICHELA |

**impegno assegnato:**

| Descrizione Impegno                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| determinazione a contrarre. Accordo quadro per l'affidamento del servizio professionale di direttore operativo e coordinamento dei flussi informativi, nell'ambito del PN "Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027" – FSE+ |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 29/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.